

1500221-59.2022.8.26.0123

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

PRISCILA VAZ DE OLIVEIRA, CPF 347.871.128-21

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de PRISCILA VAZ DE OLIVEIRA, por suposta incursão na figura típica no delito art. 33, ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO

Processo nº:1500221-59.2022.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

1500221-59.2022.8.26.0123

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

PRISCILA VAZ DE OLIVEIRA, CPF 347.871.128-21

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de PRISCILA VAZ DE OLIVEIRA, por suposta incursão na figura típica no delito art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 30 de março de 2022, na Rua João Marcelino Ferreira, nº 8, Jardim Vale Verde, nesta cidade e comarca de Capão Bonito, a acusada, com o envolvimento do adolescente e seu filho Kayke de Oliveira Silvano, vendia, tinha em depósito e guardava crack, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia foi oferecida e a acusada, notificada (fls. 166), ofereceu defesa preliminar (fls. 187/189).

A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2022 (fls. 192).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais pugnando pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas (fls. 250/252), no que foi acompanhado pela defesa, que também requereu a absolvição (fls. 255/265).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02), pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 17/24), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 28/30), pelo Laudo de Constatação (fls. 31/32), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 106/109), além da prova oral produzida na fase inquisitiva e em juízo.

A autoria também é certa.

Silvio Almeida de Oliveira (policial civil) disse que havia denúncias de movimentações suspeitas na residência da acusada, com entra e sai de pessoas. Passaram então a monitorar o local e, por diversas vezes, viram várias pessoas entrando e saindo do imóvel. Com o mandado de busca, permaneceram com a viatura descaracterizada, e notaram que a mesma movimentação continuou. Viram André, conhecido usuário de drogas, adentrar no imóvel e aproveitaram sua saída para ingressar na casa. PRISCILA ficou bastante nervosa e quase investiu contra a Polícia. Localizaram uma sacola de entorpecentes que estava em cima da pia, mas PRISCILA pegou essa sacola e se desfez de parte do entorpecente, jogando no ralo da pia. Localizaram uma pedra de crack, resquícios de entorpecentes, duas balanças de precisão, quase R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em dinheiro e o documento de um conhecido usuário de drogas, Abib Elias. Asseverou que quando os usuários não têm dinheiro, deixam seus documentos como garantia. Após a colocação da ré em liberdade continuaram as campanas e notaram que PRISCILA continuou com as vendas. Sobre a suposta ocupação de PRISCILA com a reciclagem, informou que, de fato, existiam algumas garrafas, latas e fios de cobre no local, mas que seriam objetos furtados e trocados por entorpecentes. Em nenhum momento viu a entrega ou comércio de reciclagem. Tentaram abordar outros usuários, mas sem sucesso. Não conseguiu filmar o movimento das pessoas, pois o Estado não oferece equipamentos eletrônicos para tanto.

André Luiz Custodio Machado disse que não é usuário de drogas e, na data dos fatos, não houve apreensão de drogas com a ré. Informou que as balanças eram usadas para pesagem das sucatas e o movimento ali existente se dava em virtude do comércio de reciclagem. Por fim, relatou que trabalhava com PRISCILA com reciclagem.

Fernando Rodrigues de Souza não soube esclarecer nada sobre os fatos. Informou que a ré trabalha para ele como faxineira. Juntava reciclagem para PRISCILA vender.

PRISCILA relatou que no momento que os policiais ingressaram na residência havia acabado de sair do banho. André realmente abriu o portão e estava na casa, pois a ajuda na reciclagem. Assustou-se com a entrada dos policiais e seu filho Kayky pediu a autorização judicial para entrarem no local. Os policiais não a deixaram ir para o quarto trocar de roupas. Os pacotes de cigarro são de sua propriedade, os celulares apreendidos são de sua irmã, filho e sobrinho. A balança de precisão é utilizada para reciclagem, não soube explicar os resquícios de cocaína. Não é verdade que tenha jogado entorpecentes na pia. Os documentos que estavam na sua casa foram esquecidos lá, pois aquelas pessoas pediram sua ajuda a respeito do auxílio emergencial.

Como se vê, pela prova produzida nos autos, não é de fato possível concluir que a droga encontrada com a acusada destinava-se à entrega a terceiros.

Conforme pontuado pela própria acusação, embora existam indícios de comercialização de entorpecentes, tal fato não restou inequivocamente comprovado ao término da instrução probatória.

Ressalto que a traficância não pode ser presumida; a conclusão pela incidência do artigo 33 da Lei de Drogas deve estar amparada em elementos concretos e convincentes, o que não se verifica no caso em análise. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria:

TÓXICO - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Admissibilidade - Ausência de provas da mercancia ou de entrega efetiva da droga a terceiros - Apreensão de quantidade ínfima de entorpecente - Impossibilidade de condenação com base em meras presunções - Decisão mantida - Recurso não provido. Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo." (TJSP - Ap. Crim. nº 182.351-3 - Poá - 2ª Câmara Criminal - Rel. Devienne Ferraz - J. 26.06.95 - v.u).

Diante disso, e considerando a pequena quantidade de drogas apreendida, aliada à confissão extrajudicial da ré sobre o uso de entorpecentes (fls. 10/11), de rigor a condenação na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, operando-se a desclassificação do delito imputado na denúncia.

DA FIXAÇÃO DA PENA

Com fundamento nos artigos 27, 28, §§ 2º e 3º, todos da Lei nº 11.343/06, considerando a primariedade da acusada (fls. 47/48) e as circunstâncias do caso concreto, aplico a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva veiculada nesta ação penal, e o faço para condenar PRISCILA VAZ DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11.343/06, e, por consequência, aplico-lhe a pena de advertência, nos termos do artigo 28, inciso I, do mencionado diploma legal.

A sentenciada poderá recorrer em liberdade, pois responde ao processo nesta condição. Determino a devolução dos objetos apreendidos (fls. 28/29).

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

P.I.C.

Capão Bonito, 29 de novembro de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA